

Klachten- en geschillenregeling

Talland College

voor studenten

Versie: 1 augustus 2025

Vastgesteld door CvB d.d. 29-10-2025

Inhoud

Inleiding	3
Hoofdstuk 1. Algemeen	4
Artikel 1. De inhoud van de Klachten- en geschillenregeling	4
Artikel 2. Beslisbevoegdheid	4
Artikel 3. Bekendmaking Klachten- en geschillenregeling	5
Artikel 4. Inwerkingtreding Klachten- en geschillenregeling	5
Artikel 5. Onvoorziene situatie	5
Artikel 6. Toepasselijk recht	5
Artikel 7. Vertrouwelijkheid bij de behandeling van meldingen, klachten of geschillen	5
Artikel 8. Het intrekken van een klacht of geschil	6
Hoofdstuk 2. De klachtenprocedure	6
Artikel 9. Persoonlijk contact	6
Artikel 10. Start van de klachtenprocedure	6
Artikel 11. Toegankelijk meldpunt	7
Artikel 12. Algemene regels over de klachtbehandeling	7
Artikel 13. Vertrouwenspersoon	8
Artikel 14. Inhoud van een melding, klacht of geschil	8
Artikel 15. Indienen van een melding, klacht of geschil	9
Hoofdstuk 3. De klachtenroute bij ongewenst gedrag	10
Artikel 16. De klachtenroute bij ongewenst gedrag	10
Artikel 17. (Het vermoeden van) een zedendelict en/of strafbaar feit	10
Hoofdstuk 4. De klachtenroute bij examengeschillen en negatief bindend studieadvies (BSA)	11
Artikel 18. De klachtenroute bij examengeschillen en BSA	11
Artikel 19. De klachtenroute bij de examencommissie	11
Artikel 20. De klachtenroute bij de commissie van beroep voor de examens (cobex)	12
Hoofdstuk 5. De klachtenroute bij overige klachten of geschillen	12
Artikel 21. De klachten- en geschillenroute bij de ombudsfunctionaris	12
Bijlage 1. Begrippenlijst	15

geschillenregeling wil het Talland College een zorgvuldige en betrouwbare afhandeling van meldingen, klachten en geschillen waarborgen. Hiermee wordt invulling en uitwerking gegeven aan bepalingen en afspraken in de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten, de Branchecode goed bestuur mbo, de cao mbo, de Arbowet en Burgerlijk Wetboek Artikel 7:611 omtrent goed werkgever- en goed werknemerschap.

Persoonlijk contact

Het Talland College kiest ervoor om persoonlijk contact tussen de partijen een vast onderdeel te laten uitmaken van het beleid voor meldingen, klachten en geschillen van studenten over besluiten of gedragingen. Op basis van een goed gesprek kan worden bekeken of tot een oplossing kan worden gekomen. De student kan zich hierbij rechtstreeks wenden tot de docent of medewerker op wie de klacht, het geschil of de melding betrekking heeft of kan hierbij hulp inschakelen van de ombudsfunctionaris en/of een vertrouwenspersoon.

Door dit persoonlijke contact kan een formele klachtenprocedure worden voorkomen. De ervaring leert dat het in de meeste gevallen mogelijk is binnen een gesprek tot een gezamenlijke oplossing te komen van het onderliggende probleem van de student. Zo'n uitkomst is beter voor de onderlinge relatie en voorkomt onnodige formele stappen.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. De inhoud van de Klachten- en geschillenregeling

1. Deze regeling bevat regels over het Meldpunt, de klachtenprocedure en de verschillende routes die daarin te doorlopen zijn.
2. De betekenis van een aantal belangrijke, veelvoorkomende en moeilijke begrippen is in de begrippenlijst uitgelegd. De begrippenlijst is in bijlage 1 opgenomen.

Artikel 2. Beslisbevoegdheid

1. Voordat het college van bestuur de Klachten- en geschillenregeling definitief vaststelt, vraagt het college van bestuur eerst aan de studentenraad en de ondernemingsraad of zij akkoord gaan met deze regeling. Na instemming stelt het college van bestuur de Klachten- en geschillenregeling Talland College vast.

2. Het college van bestuur evalueert deze regeling minstens één keer per twee jaar. Dit gebeurt in afstemming met inhoudsdeskundigen.
3. Het college van bestuur is bevoegd om dit reglement eenzijdig, dat wil zeggen zonder instemming van de studentenraad en ondernemingsraad, te wijzigen. Dit kan alleen als er sprake is van:
 - a. kennelijke verschrijvingen; of
 - b. foutieve verwijzingen.

Artikel 3. Bekendmaking Klachten- en geschillenregeling

De actuele versie van deze regeling wordt aan de studenten, medewerkers en derden ter beschikking gesteld via ConnectMe en de website.

Artikel 4. Inwerkingtreding Klachten- en geschillenregeling

1. Deze regeling treedt per 1 augustus 2025 in werking. Als gevolg hiervan vervalt tegelijkertijd de voorgaande versie van de Klachten- en geschillenregeling.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachten- en geschillenregeling Talland College'.

Artikel 5. Onvoorziene situatie

1. In gevallen waarin deze regeling voor wat betreft de procedure bij de commissie van beroep voor de examens niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie van beroep voor de examens.
2. In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur.

Artikel 6. Toepasselijk recht

1. Als deze regeling in strijd is of in tegenspraak is met de wettelijke regels, dan treden die wettelijke regels in de plaats van de regels die daarmee in strijd zijn. De wettelijke regels gaan dus altijd voor.
2. Het Talland College behoudt zich het recht voor om deze regeling tussentijds te wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in de wet- en regelgeving of als dit reglement in strijd is met de wet- en regelgeving (zie ook artikel 2 lid 3).
3. Als één of meer artikelen van deze regeling in strijd zijn met de wet of op andere wijze niet verbindend zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen niet aangetast.
4. Op deze regeling is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid bij de behandeling van meldingen, klachten of geschillen

1. De ingediende meldingen, klachten en geschillen worden altijd vertrouwelijk behandeld door het Meldpunt en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de klachten- en geschillenbehandeling, zoals de examencommissieleden, leden van de commissie van beroep, beoordelaars, examinatoren, leden van het onderwijs en de overige klachtbehandelaars.
2. De geheimhoudingsverplichting vervalt als het noodzakelijk is om de vertrouwelijke gegevens te delen vanwege een wettelijk voorschrift of de uitvoering van de taak.

Artikel 8. Het intrekken van een klacht of geschil

1. De indiener van een klacht (klager) of geschil (betrokkene) heeft het recht om de klacht of het geschil op elk moment in te trekken.
2. Als een klacht of een geschil bij een commissie in behandeling is, moet de intrekking door de klager of de betrokkene worden gemeld bij de betreffende commissie. Deze commissie bevestigt de klager of betrokkene en informeert daarna het Meldpunt en de verweerder hierover.
3. Als een klacht in behandeling is bij een sectordirecteur, (opleidings)manager of leidinggevende, kan de intrekking door de klager mondeling of schriftelijk worden gemeld bij de betreffende klachtbehandelaar. Als de klacht mondeling wordt ingetrokken, bevestigt de betreffende klachtbehandelaar dit schriftelijk aan de klager of betrokkene. De klachtbehandelaar informeert daarna de verweerder en het Meldpunt hierover.
4. Als de klacht of het geschil door de ouder van een minderjarige student is ingediend, heeft de student het recht om de klacht of het geschil in te trekken zodra de student tijdens de behandeling van de klachtenprocedure meerderjarig wordt.

Hoofdstuk 2. De klachtenprocedure

Artikel 9. Persoonlijk contact

1. Als een student ergens ontevreden over is, is het goed om dit in een vroeg stadium te bespreken, zodat dit in goed onderling overleg kan worden opgelost. Dit kan met degene over wie de klacht gaat, maar ook met de docent, de studieloopbaanbegeleider, de trajectbegeleider of de opleidingsmanager. Degene bij wie de klacht kenbaar wordt gemaakt, gaat altijd met de student in gesprek en luistert naar het verhaal. Het Talland College wil er op deze wijze voor zorgen dat het probleem snel wordt opgelost en dat de student vertrouwen blijft houden in het Talland College.
2. Hoewel vanuit het Talland College wordt gestuurd op het onderling oplossen van een probleem, zijn klagers niet verplicht om, voorafgaand aan de klachtenprocedure, een poging te doen om de klacht onderling op te lossen.

Artikel 10. Start van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure start als de klager of de betrokkene het digitale formulier invult bij het Meldpunt.

Artikel 11. Toegankelijk meldpunt

1. Het Meldpunt is de toegankelijke faciliteit in de zin van artikel 7.5.1. WEB. Dit is een digitaal aanspreekpunt voor studenten, medewerkers of derden, namelijk klagers en betrokkenen met een melding, klacht en/of geschil. Verder is het mogelijk om bij het Meldpunt een suggestie ter verbetering door te geven of complimenten over het Talland College kenbaar te maken.
2. Meldingen, klachten en geschillen, ter behandeling door de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersoon of een commissie (geschillenadviescommissie, klachtencommissie, examencommissie of commissie van beroep voor de examens), mogen uitsluitend worden ingediend bij het Meldpunt op de website van het Talland College of via ConnectMe.
3. Als een bevoegde commissie toch rechtstreeks een klacht of geschil ontvangt, stuurt deze commissie dit naar het Meldpunt voor registratie vóórdat de behandeling van de klacht of het geschil start. De termijn gaat echter wel in op het moment dat de melding ingediend is.
4. Als de klager een minderjarige student is, heeft de klager het recht om zelf een klacht in te dienen, maar de ouders/verzorgers kunnen dit ook doen. Als de klager een meerderjarige student is en de ouders/verzorgers een klacht willen indienen, dan kan dit alleen namens en mét de schriftelijke toestemming van de meerderjarige student. De ouders/verzorgers treden dan als gemachtigde op (zie artikel 13 lid 4 sub g).

De volgende klachten hoeven niet in behandeling te worden genomen:

- a. klachten die al eerder zijn behandeld;
 - b. klachten die betrekking hebben op gedragingen of handelingen (of het uitblijven ervan) of beslissingen van meer dan één jaar geleden;
 - c. klachten waarbij de gedraging of de beslissing niet rechtstreeks op de klager van toepassing is;
 - d. klachten over een besluit van algemene strekking;
 - e. klachten die worden of zijn behandeld door een externe juridische instantie die een bindende uitspraak doet of heeft gedaan. Dit geldt ook als er een uitspraak is gedaan op grond van arbitrage of als de klacht eerder is opgelost na mediation; en
 - f. anonieme klachten.
5. Bij een melding of klacht met betrekking tot een BSA geldt de opschortende werking. Dit betekent dat een student hangende een uitspraak niet uitgeschreven kan worden.
 6. Bij de overige meldingen of klachten is geen sprake van opschortende werking, tenzij dit onevenredig zware gevolgen voor de student heeft. Geen opschortende werking betekent dat het besluit meteen in gaat, ook al dien je een klacht of bezwaar in.

Artikel 12. Algemene regels over de klachtbehandeling

1. Het Talland College zorgt voor een behoorlijke behandeling van klachten overeenkomstig artikel 7.5.2 WEB en de toepasselijke bepalingen over de klachtbehandeling in de Awb.
2. Het doel van de klachtenprocedure is om de klacht te onderzoeken en een passende oplossing te vinden. Ook tijdens de klachtenprocedure is het op elk moment mogelijk om de klacht in goed onderling overleg (minnelijke schikking) op te lossen, zolang beide partijen daarvoor open staat.
3. Als het formulier niet volledig is ingevuld, dan krijgt de klager de kans om de ontbrekende informatie op te sturen. Als de klager dit niet (tijdig) doet, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat de klacht niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

4. De klager hoort zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klachtbrief, of de klacht in behandeling wordt genomen.
5. Zodra de klager tevreden is over de afhandeling van de klacht, stopt de klachtbehandelaar de klachtenprocedure, zonder dat de klachtenprocedure is afgerond. Dit betekent dat het niet nodig is om de (resterende) procedurele stappen van de klachtenprocedure uit te voeren.
6. Er wordt gezorgd voor een onafhankelijke klachtbehandeling. De persoon die de klacht behandelt mag niet degene zijn over wie de klager klaagt of die de beslissing heeft genomen.
7. De verweerder krijgt altijd een afschrift van de ingediende klacht en de daarbij meegezonden documenten. De klachtbehandelaar stelt de klager en verweerder in de gelegenheid, al dan niet in elkaars aanwezigheid, om te worden gehoord. De klager is niet verplicht om hier gebruik van te maken. De verslaglegging van datgene wat besproken is wordt, voor zover relevant, weergegeven in de beslissing over de afhandeling van de klacht.
8. De klachtbehandelaar zorgt voor een schriftelijke motivering van de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld (de beslissing) en legt dit vast in een dossier. Deze beslissing wordt per e-mail aan de klager bekendgemaakt.

Artikel 13. Vertrouwenspersoon

1. De klager kan ervoor kiezen om, voorafgaand aan de klachtenprocedure, in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon van het Talland College. Een vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de klager, bespreekt de mogelijkheden met de klager en helpt de klager, indien nodig, bij het indienen van een klacht. Op ConnectMe en op de schermen bij de ingang van de locaties staan de namen genoemd van de vertrouwenspersonen van het Talland College.

Artikel 14. Inhoud van een melding, klacht of geschil

2. Het Meldpunt is via de website en ConnectMe te bereiken.
3. Een melding, klacht of geschil moet schriftelijk bij het Meldpunt worden ingediend door het invullen van het digitale formulier.
4. Een aanstaande, huidige of voormalige student of extraneus tot 1 jaar na het verlaten van het Talland College, of hun ouders/verzorgers als de student minderjarig is, kunnen een melding, klacht of geschil indienen.
5. In een klaag-, bezwaar- of beroepschrift moet minimaal de volgende informatie worden opgenomen:
 - a. naam en ((studenten)e-mail) adres van de klager of betrokkene;
 - b. telefoonnummer van de klager of betrokkene;
 - c. de datum van indiening;
 - d. een omschrijving van de gedraging of de beslissing waartegen de klacht of het geschil is gericht (beslissing meesturen, tenzij die niet ontvangen is);
 - e. de gronden (argumenten / onderbouwing);
 - f. de naam van de opleiding / team / vestiging;
 - g. (indien van toepassing) eventuele machtiging dat iemand anders namens de klager of betrokkene een klacht, bezwaar en/of beroep indient. Een machtiging is ook nodig als de klager of betrokkene een meerderjarige student is, die zich door zijn ouders/verzorgers

laat vertegenwoordigen. Als de klager of betrokkene door een advocaat wordt bijgestaan, is er geen machtiging nodig;

- h. een omschrijving van datgene wat de klager of betrokkene wil bereiken met de klacht of het geschil, en wat de gewenste oplossing is. De bedoeling van de klager of betrokkene bij de indiening van een klacht of geschil is namelijk bepalend voor de procedure die van toepassing is.

Artikel 15. Indienen van een melding, klacht of geschil

1. Meldingen, klachten of geschillen met betrekking tot examinering kunnen worden ingediend binnen 10 onderwijsdagen na het zich voordoen van het betreffende voorval.
2. Door middel van het invullen van het digitale formulier wordt door de indiener al een keuze gemaakt voor het soort melding, klacht of geschil.
De keuzes zijn als volgt:
 - a. Bij een melding of klacht over ongewenst gedrag (intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, etc.), zal het formulier doorgezeten worden naar de vertrouwenspersoon.
 - b. Bij een melding of klacht over onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen in het onderwijs, niet zijnde een klacht over examinering, zal het formulier doorgezeten worden naar de ombudsfunctionaris.
 - c. Bij een melding of klacht over de afname van een examen, de inhoud van een examen of de beoordeling van een examen, zal het formulier doorgezeten worden naar een juridisch adviseur, die dit vervolgens bij de juiste examencommissie uitzet.
 - d. Bij een melding of klacht over een besluit van de examencommissie, zal het formulier doorgezeten worden naar een juridisch adviseur die dit vervolgens uitzet bij de juiste examencommissie of de commissie van beroep voor de examens.
 - e. Bij een melding of klacht over een voorlopig bindend studieadvies (VSA) of een negatief bindend studieadvies (BSA), zal het formulier doorgezeten worden naar een juridisch adviseur die dit vervolgens direct uitzet bij de commissie van beroep voor de examens.
 - f. Bij een overige meldingen of klachten, zal het formulier doorgezeten worden naar de ombudsfunctionaris.
3. Meldingen, klachten en geschillen met betrekking tot examinering komen op basis van het digitale formulier binnen bij de juridisch adviseur. Hier wordt gecheckt of de melding, klacht of geschil hoort bij de commissie die door de student gekozen is. Ook wordt dan gewezen op de mogelijkheid tot minnelijke schikking.
4. De vertrouwenspersoon, ombudsfunctionaris, juridisch adviseur, de commissie van beroep voor de examens en de examencommissies registreren een binnengekomen melding, klacht of geschil.
5. Nadat de melding, de klacht of het geschil is ingediend, ontvangt de klager of betrokkene een (digitale) ontvangstbevestiging met een vermelding van de datum van ontvangst.
6. De klager of betrokkene ontvangt dan ook een beknopte, heldere beschrijving van de vervolgstappen van de procedure.
7. De datum van ontvangst is bepalend voor de vraag of een melding, klacht of geschil tijdig is ingediend.

8. De ingediende melding, klacht of geschil en de daarbij meegezonden stukken komen direct bij de ombudsfunctionaris en/of de vertrouwenspersoon terecht. In het geval van examinering stuurt de juridisch adviseur de melding, klacht of geschil door naar de betreffende commissie.
9. Als blijkt dat de melding, klacht of het geschil verkeerd verstuurd is, dan stuurt diegene de stukken zo spoedig mogelijk door naar de juiste partij.
10. Dit geldt ook als de melding, klacht of het geschil meerdere elementen bevat die voor verschillende procedures in aanmerking komen, terwijl het maar naar één partij is verzonden.
11. Als de melding, klacht of geschil bij een ander persoon of orgaan binnen het Talland College wordt ingediend, dan zet de ontvanger de melding, klacht of geschil door naar de ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersoon of de juridisch adviseur.
12. De ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersoon of de juridisch adviseur zijn verantwoordelijk om te toetsen of partijen er nog onderling uit kunnen komen. Zij motiveren hierbij beide partijen en begeleiden waar nodig.
13. De ombudsfunctionaris, de vertrouwenspersoon, de juridisch adviseur, de examencommissies en de commissie van beroep voor de examens zorgen ten behoeve van het jaarverslag in de zin van artikel 2.5.4 WEB voor het jaarlijks uitbrengen van een geanonimiseerd verslag over het aantal ingediende meldingen, klachten en geschillen en de afhandeling daarvan.

Hoofdstuk 3. De klachtenroute bij ongewenst gedrag

Artikel 16. De klachtenroute bij ongewenst gedrag

1. Dit artikel is van toepassing op studenten die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: discriminatie, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie en extremisme (zie begrippenlijst voor een uitleg van deze begrippen). Als de klager te maken krijgt met ongewenst gedrag, is het goed om hierover te praten met bijvoorbeeld een mentor, de studieloopbaanbegeleider of een medestudent.
2. Indien de aard of de ernst van een klacht over ongewenst gedrag dit rechtvaardigt, heeft de klager het recht om de klacht gelijk via het Meldpunt en/of de vertrouwenspersoon bij het College van bestuur in te dienen. De klager is dan niet verplicht om de klacht, voorafgaand aan dit traject, eerst te laten behandelen door de sectordirecteur of leidinggevende, zoals in de route bij de ombudsfunctionaris gebruikelijk is (zie artikel 21).

Artikel 17. (Het vermoeden van) een zedendelict en/of strafbaar feit

1. Bij een (vermoeden van) een zedendelict of een strafbaar feit hebben studenten de mogelijkheid om de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs te benaderen voor informatie en advies.
2. Bij een (vermoeden van een) zedendelict overlegt het college van bestuur met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs om te bepalen of er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit is.
3. Als blijkt dat er een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan doet het college van bestuur direct aangifte bij de politie en worden zowel klager als verweerder hiervan op de hoogte gesteld.

Hoofdstuk 4. De klachtenroute bij examengeschillen en negatief bindend studieadvies (BSA)

Artikel 18. De klachtenroute bij examengeschillen en BSA

1. Na ontvangst van een melding, klacht of geschil van een student met betrekking tot examinering of een negatief bindend studieadvies door de juridisch adviseur, wordt er een check gedaan op het soort melding, klacht of geschil.
2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de volgende soorten:
 - a. Bij een melding of klacht over de afname van een examen, de inhoud van een examen of de beoordeling van een examen, zal het formulier, na registratie, doorgezet worden naar de juiste examencommissie, die dit vervolgens oppakt.
 - b. Bij een bezwaar (=geschil) over een besluit van de examencommissie, zal het formulier, na registratie, doorgezet worden naar de commissie van beroep voor de examens (verder: cobex).
 - c. Bij een melding, klacht of geschil over een negatief bindend studieadvies (BSA), zal het formulier, na registratie, doorgezet worden naar de commissie van beroep voor de examens (verder: cobex).
3. De examencommissie en/of de cobex geeft aan het de juridisch adviseur door wanneer een casus afgehandeld is, zodat de melding, klacht of geschil ook bij het Meldpunt (administratief) afgehandeld kan worden.

Artikel 19. De klachtenroute bij de examencommissie

1. De examencommissie ontvangt, na registratie, de melding, klacht of geschil van de juridisch adviseur.
2. De examencommissie bekijkt of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit om te zorgen dat studenten zo min mogelijk in het formele proces terecht komen.
3. De examencommissie doet binnen twee weken na ontvangst van de melding of klacht uitspraak. Uiterlijk één week na het horen van beide partijen ontvangt de klager schriftelijk bericht over de wijze van afhandeling (artikel 5.2 examenreglement). Indien meer tijd nodig is, kan de beslistermijn door de examencommissie met maximaal twee weken worden verlengd, mits de indiener daarmee instemt.
4. Het genomen besluit stuurt de examencommissie ook naar de juridisch adviseur, zodat de melding, klacht of geschil ook bij het Meldpunt (administratief) afgehandeld kan worden.
5. Bij ontevredenheid over het besluit van de examencommissie kan de klager via het digitale formulier van het Meldpunt in beroep gaan tegen de beslissing van de examencommissie bij de cobex. Dit formulier komt binnen bij de juridisch adviseur, waarbij het proces richting de cobex in gang gezet wordt.

Artikel 20. De klachtenroute bij de commissie van beroep voor de examens (cobex)

1. De cobex ontvangt, na registratie, het bezwaar (=geschil) op een besluit van de examencommissie of een negatief bindend studieadvies (BSA) van de juridisch adviseur.
2. De cobex geeft gelegenheid tot het komen tot minnelijke schikking. Dit om te zorgen dat studenten zo min mogelijk in het formele proces terecht komen.
3. De cobex neemt 20 werkdagen vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken een besluit en laat de klager en verweerder dit schriftelijk weten (artikel 13 Reglement commissie van beroep voor de examens).
4. Bij ontevredenheid over de beslissing van de cobex kan de klager in beroep bij de Raad van State (zie artikel 14 Reglement commissie van beroep voor de examens).

Hoofdstuk 5. De klachtenroute bij overige klachten of geschillen

Artikel 21. De klachten- en geschillenroute bij de ombudsfunctionaris

1. Bij een melding of klacht over onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen in het onderwijs, niet zijnde een klacht over examinering of BSA, is bezwaar mogelijk en zal het formulier doorgezeten worden naar de ombudsfunctionaris.
2. Na ontvangst van een melding, klacht of geschil van een klager of betrokkene door de Ombudsfunctionaris, stuurt de Ombudsfunctionaris dit, na registratie, ter behandeling door naar de opleidingsmanager en/of de sectordirecteur.
3. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht verneemt de klager hoe de opleidingsmanager en/of de sectordirecteur de melding, klacht of het geschil afhandelt.
4. Bij ontevredenheid over de beslissing van de opleidingsmanager en/of de sectordirecteur kan de klager via het digitale formulier van het Meldpunt een klacht indienen bij het college van bestuur. Dit formulier komt binnen bij de Ombudsfunctionaris die het proces in gang zet.
5. Het college van bestuur voorziet in een klachtencommissie, die belast is met de behandeling van en advisering over klachten: de onafhankelijke, externe klachtencommissie. Dit is de landelijke klachtencommissie: de Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho, die door de Stichting Onderwijsgeschillen in stand wordt gehouden.

De commissie is gevestigd aan de Zwarte Woud 2, 3524 SJ te Utrecht en is te bereiken per email via info@onderwijsgeschillen.nl. Zoals in artikel 11 lid 2 staat, mag je geen klacht rechtstreeks bij de commissie indienen; dit gaat altijd via het Meldpunt in de persoon van de ombudsfunctionaris.

6. Elke mbo-instelling moet volgens de wet een bezwaaradviescommissie instellen of zich aansluiten bij zo'n commissie. De WEB noemt dit een Geschillenadviescommissie, juridisch is dit een bezwaaradviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 Awb. De Geschillenadviescommissie geeft een advies aan het college van bestuur over een bezwaar. Dit advies is niet-bindend, wat betekent dat het college van bestuur het advies niet hoeft op te volgen.

Het Talland College heeft ervoor gekozen om de onafhankelijkheid van deze commissie te waarborgen en is daarom aangesloten bij de landelijke Geschillenadviescommissie: de [Klachten-](#)

[en bezwarencommissie mbo en ho](#) (de Geschillenadviescommissie) van de Stichting Onderwijsgeschillen. De commissie is gevestigd aan de Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, en is telefonisch bereikbaar op 030-280 9590 en per e-mail via info@onderwijsgeschillen.nl. Zoals in artikel 9, lid 2 van dit reglement staat, mag je geen klacht, bezwaar- of beroep schrift rechtstreeks bij een commissie indienen; dit gaat altijd via het Meldpunt.

7. Na ontvangst van de (complete) klachtbrief, stuurt de ombudsfunctionaris dit door naar de verweerder met de opdracht om te onderzoeken of een schikking mogelijk is en zo ja, in overleg te treden met de betrokkene hierover. De uitkomst hiervan dient binnen één week, na voornoemd verzoek, aan de ombudsfunctionaris te worden teruggekoppeld. De eventuele correspondentie moet ook worden meegestuurd.
Op die manier kan worden voorkomen dat een zaak onnodig op een formele manier wordt afgehandeld.
8. Bij een onderzoek naar een minnelijke schikking wordt de beslistermijn zoals beschreven in lid 15 opgeschort, indien de klager daarmee akkoord gaat.
9. De verweerder is niet verplicht om een schikkingsvoorstel te doen aan de betrokkene, indien hij daartoe geen aanleiding ziet.
10. Als de minnelijke schikkingspoging niet mogelijk is, stuurt de verweerder de correspondentie naar de ombudsfunctionaris. De verweerder stuurt het verweerschrift en de andere stukken binnen twee weken nadat hij de klachtbrief heeft ontvangen naar de ombudsfunctionaris.
11. De ombudsfunctionaris streeft ernaar de zaak binnen twee weken na ontvangst van de volledige en complete klachtbrief aan het college van bestuur (zie lid 6) digitaal in te dienen bij de klachtencommissie.
12. De klachtencommissie doet onderzoek naar de klacht. De klachtencommissie heeft een reglement vastgesteld waarin de procedure bij de klachtencommissie is beschreven. Dit reglement is te raadplegen via de website www.onderwijsgeschillen.nl.
13. De uitspraak van de klachtencommissie wordt naar de ombudsfunctionaris verzonden en is een advies (met eventuele aanbevelingen) aan het college van bestuur, waarin tevens wordt aangegeven of de klacht terecht is. Het advies is niet-bindend. Het college van bestuur is dus niet verplicht om dit advies op te volgen.
14. Het college van bestuur neemt, mede op basis van dit advies, binnen tien weken na ontvangst van de klachtbrief (gericht aan het college van bestuur) door de ombudsfunctionaris, een beslissing over de afhandeling van de klacht.
15. Als het college van bestuur van het advies afwijkt, wordt dit altijd schriftelijk gemotiveerd.
16. De beslistermijn kan met vier weken worden verlengd. Daarna is verlenging alleen met schriftelijk akkoord van de klager mogelijk. Als de beslistermijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de beslistermijn op grond van de Algemene termijnenwet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
17. Na de beslissing van het college van bestuur is het met betrekking tot een klacht mogelijk om een procedure te starten bij de civiele rechter.
18. Als de betrokkene het niet eens is met de beslissing op bezwaar of beroep kan hij binnen zes weken na de datum van de beslissing (hoger) beroep instellen bij de hoogste bestuursrechter: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Studenten in de derde leerweg kunnen niet bij de bestuursrechter procederen, maar wel bij de burgerlijke rechter.

19. Aan een beroepsprocedure zijn kosten verbonden, namelijk € 51,- per beroepschrift.
20. Om het instellen van (hoger) beroep makkelijk te maken, kan de betrokkene gebruik maken van een door de Raad van State beschikbaar gesteld [voorbeeld-beroepschrift](#) en kan het beroepschrift per e-mail worden ingediend.
21. Tegen de beslissing van de bestuursrechter kan de betrokkene niet in beroep. Deze uitspraak is dus definitief. Op de [website](#) van de bestuursrechter is meer informatie te vinden over de procedure.

Bijlage 1. Begrippenlijst

In deze regeling wordt verstaan onder:

Agressie en geweld	Voorvallen waarbij studenten of medewerkers van het Talland College psychisch, fysiek of digitaal (via de app of andere digitale kanalen) worden lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met Talland College. Agressie en geweld kunnen tot uiting komen in de volgende gedragingen: verbaal geweld (o.a. uitschelden, beledigen); fysiek geweld (o.a. schoppen, slaan, met een wapen dreigen, overvallen); psychisch geweld (o.a. bedreigen, intimideren, onder druk zetten, thuissituatie bedreigen, beschadigen van eigendommen).
Awb	Algemene wet bestuursrecht.
Beroepschrift	Een schriftelijke indiening van het beroep.
Beroep bij de commissie van beroep voor de examens	Een schriftelijke uiting van onvrede bij de commissie van beroep voor de examens over: - een schriftelijke beslissing van een examencommissie over examen gerelateerde kwesties; of - een schriftelijke beslissing over het bindend studieadvies van het bevoegd gezag.
Beslistermijn	De termijn die is bepaald voor het nemen van een beslissing over de klacht, het bezwaar of het beroep.
Besluit van algemene strekking	Een besluit dat niet is gericht op een individu of een concreet geval.
Betrokkene	De indiener van een geschil: een (aanstaande of voormalige) student, een (aanstaande of voormalige) student van het vavo, een (aanstaande of voormalige) extraneus of in geval van minderjarigheid de ouder(s) van de student.
College van bestuur	Het statutair bestuur van het Talland College, dat belast is met het besturen van de stichting. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die tot het bevoegd gezag behoren en niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Commissie van beroep voor de examens	De onafhankelijke commissie die het beroepschrift van een student behandelt en verantwoordelijk is voor uitvoering van de beroepsprocedure bij het Talland College.
Discriminatie	Elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op basis van huidskleur, herkomst, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, fysieke of geestelijke beperking, sociaal of economisch milieu of fysieke verschijning, of op welke andere grond dan ook. Elke handeling die ten doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben, dat erkenning, genot of uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt teniet gedaan of aangetast.
Extraneus	Wettelijke term voor een persoon die is ingeschreven bij het Talland College, (uitsluitend) voor deelname aan examenactiviteiten.
Geschil	Een bezwaar of beroep tegen een beslissing van een orgaan of medewerker van het Talland College of het nalaten om een beslissing te nemen. Dit is wat anders dan een protest tegen een gedraging van (een orgaan of medewerker van) het Talland College. In het laatste geval gaat het om een klacht.
Geschillenadviescommissie	De Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho van de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een onafhankelijke commissie die het bezwaarschrift van de betrokkene behandelt en daarover een schriftelijk advies uitbrengt aan het college van bestuur.
(Hoger) beroep bij de bestuursrechter	De procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat een student beroep kan instellen bij de bestuursrechter, moet eerst de bezwaarprocedure bij de Geschillenadviescommissie worden doorlopen of de beroepsprocedure bij de commissie van beroep voor de examens.
Klacht	Een uiting van ontevredenheid over een gedraging of handeling (of het uitblijven hiervan) of een beslissing van een medewerker of orgaan van het Talland College, waartegen de klager geen bezwaar of beroep kan indienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klachten over de kwaliteit van het onderwijs of de manier waarop de klager te woord is gestaan of is behandeld door een medewerker van het Talland College.

Klachtbehandelaar	Degene die de formele klacht behandelt: examencommissie (alleen in geval van examineringsklachten), sectordirecteur, leidinggevende, college van bestuur, klachtencommissie, geschillenadviescommissie of de commissie van beroep voor de examens.
Klachtbrief	Een schriftelijke klacht, ingediend bij het Meldpunt.
Klachtencommissie	De Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho van de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is de commissie die een klaagschrift van een klager behandelt en daarover schriftelijk advies, inclusief eventuele aanbevelingen aan het college van bestuur geeft.
Klager	Degene op wie de gedraging of beslissing rechtstreeks van toepassing is.
Melding	Een melding is het doorgeven van een signaal, probleem of vermoeden, zonder dat je direct vraagt om een formeel besluit.
Melder	Degene die een melding via het Meldpunt maakt.
Meldpunt	Het Meldpunt is de toegankelijke faciliteit in de zin van artikel 7.5.1. WEB. Dit is een digitaal aanspreekpunt voor studenten, medewerkers of derden met een melding, klacht en/of geschil.
Minderjarige student	De student jonger dan 18 jaar.
Minnelijk schikken	Het in goed onderling overleg, zonder tussenkomst van een commissie, oplossen van een klacht of geschil.
Onderwijsdag	Een dag waarop het Talland College regulier geopend is. Dagen van de schoolvakanties en de weekenden zijn geen onderwijsdagen.
Ouders	Ouders, voogden of verzorgers en / of wettelijk vertegenwoordigers.
Seksuele intimidatie	Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een student of medewerker van het Talland College wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Dergelijk gedrag kan zich voordoen in diverse verschijningsvormen, zoals het uiten van dubbelzinnige opmerkingen, onnodig aanraken, gluren, pornografische afbeeldingen tonen aan anderen, aanranding en verkrachting. Indien een minderjarige student met seksuele intimidatie te maken krijgt, kan de verschijningsvorm ook door de ouders, voogden of verzorgers van de minderjarige als ongewenst worden aangemerkt.

Verweerder	Degene tegen wie de klacht is ingediend of door wie de beslissing is genomen, waartegen bezwaar of beroep is ingesteld.
WEB	Wet educatie en beroepsonderwijs.